

1531511-05.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/12/2022

... em relatar que estavam com o réu no momento em que o roubo acontecia em um bar.

O réu, por sua vez, sempre negou a participação no delito em tela.

Estas são as únicas provas produzidas em sede de contraditório e o que temos de concreto, não nos permite afirmar com certeza que o réu participou do crime de roubo narrado.

Firme é a jurisprudência no sentido de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531511-05.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531511-05.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2351629/2021 - 13º D.P. CASA VERDE, 22157216 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2351629 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN MARQUES DOS SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

LUAN MARQUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado com incurso no art. 157, §2º, inciso II, combinado com art. 14, inciso II, por quatro vezes na forma do art. 70, "caput", todos do Código Penal, pois segundo apurado na noite de 27 de dezembro de 2021, por volta da 23 h 45min, na Rua Alice Garcia Veja nº 120, Freguesia do Ô, nesta cidade e Comarca, nesta cidade e Comarca, em concurso e unidade de propósitos com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça de morte contra J.D.U., T.M.D.R.U., S.C.R. e A.de P. R. e violência contra a primeira vítima, tentaram subtrair para proveito comum, os aparelhos celulares e pertences pessoais das vítimas, apenas não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida. A Defesa do acusado juntou aos autos pedido de revogação da prisão preventiva com inúmeros documentos e o réu foi colocado em liberdade, consoante decisão de fls. 145.

O réu foi citado, notificado e apresentou resposta a acusação.

Mantido o recebimento da denúncia designou-se audiência de instrução debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidos dois policiais (fls. 226/227); três vítimas e três testemunhas de Defesa e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, com o que concordou a Defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De fato, como muito bem ponderado pelas partes não há provas suficientes para a condenação do acusado.

Por primeiro, verifica-se que o acusado foi preso apenas e tão somente porque estava na condução de um veículo corsa escuro, que segundo as pessoas que estavam em frente a Igreja, onde os fatos ocorreram, estaria envolvido no delito.

Tais pessoas, contudo, não conseguiram anotar as placas do automóvel.

Ocorre que segundo as vítimas, o veículo Corsa que segundo as testemunhas deu fuga aos roubadores era um veículo "hatch" e ao contrário disso, o veículo que era conduzido pelo réu no momento de sua abordagem era um veículo Sedan.

Assim é que desde o momento em que foi preso a Defesa do acusado comprovou nos autos a divergência entre o veículo citado pelas testemunhas e aquele que era conduzido pelo réu, juntando aos autos inclusive uma filmagem do local dos fatos e algumas fotos que demonstraram tal diferença.

As próprias vítimas, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram que o veículo envolvido no roubo era um Corsa "hatch" e não "sedan".

Os dois policiais ouvidos em juízo, por sua vez, confirmaram que segundo as informações de testemunhas que estavam no local dos fatos, havia um corsa escuro antigo estacionado bem próximo à Igreja e que auxiliou os roubadores que fugiram do local.

Os militares disseram ainda, que o réu foi abordado na condução de um corsa Sedan preto e que o réu foi abordado pois tentou escapar da abordagem, mas ele estava sozinho e nada de ilícito foi encontrado durante o procedimento de revista.

Se não bastasse isso, as vítimas ouvidas em juízo, não foram capazes de reconhecer o acusado.

Ao contrário, todas afirmaram que não puderam ver o rosto dos roubadores e que na Delegacia reconheceram o réu apenas pelas roupas.

E ainda, as duas testemunhas de Defesa ouvidas em juízo, foram firmes em relatar que estavam com o réu no momento em que o roubo acontecia em um bar.

O réu, por sua vez, sempre negou a participação no delito em tela.

Estas são as únicas provas produzidas em sede de contraditório e o que temos de concreto, não nos permite afirmar com certeza que o réu participou do crime de roubo narrado.

Firme é a jurisprudência no sentido de que: "Ainda que válidos os indícios, para o oferecimento da denúncia, se neles não sente o juiz convicção para uma sentença condenatória, deve absolver o réu, pois desde que seja formulável uma hipótese de inocência não é admissível um pronunciamento condenatório. A verossimilhança, por maior que seja não é jamais a verdade e somente esta autoriza uma sentença de condenação. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente." (TFR Ap 3.909 Rel. Min. WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO - 1ª T. J.5.11.79 Um) (RF 269/335).

No mesmo sentido: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Deve-se deixar claro, ainda, que as declarações prestadas na fase administrativa, nos termos do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e tais provas, assim colhidas, não foram suficientes para embasar a condenação do réu. Desse modo, face ao princípio "in dubio pro réu", como o conjunto da prova não autoriza afirmar a autoria do crime, a solução absolutória é que se impõe.

Diante de todo exposto, julgo improcedente a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu e o faço para ABSOLVÊ-LO, da imputação que lhe foi feita na denúncia,

com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

Certificado o trânsito em julgado para ambas as partes, regularizados os autos e feitas as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA